

Suraida Binti Khalid
lawan
Md Hairuzzaman Bin Sueb



Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

18 April 2022 / 16 Ramadhan 1443H

Permohonan No: 10000-077-0042-2021

[Permohonan Melanjutkan Masa Menfailkan dan Menyerahkan Notis Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran menyerahkan Notis Rayuan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Pemohon tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah mengenai kes tunggakan nafkah anak melalui Kes Rayuan No: 10000-023-0057-2020 yang diputuskan pada 13/7/2020. Pemohon seterusnya memfailkan Notis Rayuan pada tarikh yang sama.

3. Tertakluk kepada seksyen 139 (4) dan 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 Pemohon perlu memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari selepas keputusan iaitu selewatnya 26/07/2020.
4. Walau bagaimanapun Pemohon telah menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden secara kediri di tempat kerja Responden pada 10/08/2020 iaitu lewat 15 hari dari tarikh yang sepatutnya.
5. Rentetan dari kelewatan menyerahkan Notis Rayuan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan pada 25/2/2021 melalui permohonan no 10000-077-0042-2021.
6. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Afidavit Jawapan kepada permohonan lanjut tempoh memfailkan Notis Rayuan pada 22/10/2021.
7. Selain dari permohonan ini, Pemohon juga memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa pemfailan Alasan Rayuan akibat kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 139 (8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Permohonan ini dibuat di bawah seksyen

238 Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan dan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden.

9. Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi ataupun garis panduan tertentu dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Garis panduan tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012/JH34(2)]* di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Tempoh Kelewatan

10. Bagi pemfailan Notis Rayuan, Pemohon dalam afidavitnya mendeposkan bahawa Pemohon hendaklah memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan selewatnya 26/07/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/07/2020 namun menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pada 10/08/2020 iaitu lewat 15 hari. Kelewatan yang berlaku dalam menyerahkan Notis Rayuan ini juga diakui oleh Responden melalui Afidavit Jawabannya.

11. Responden dalam Afidavit Jawabannya juga menimbulkan bahawa Pemohon bukan hanya lewat memfailkan Notis Rayuan malah Pemohon juga telah lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh masa memfail dan menyerahkan Notis Rayuan.
12. Seterusnya Responden menyatakan bahawa Pemohon seharusnya memohon permohonan kebenaran lanjut tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pemohon memfailkan Notis Rayuan iaitu sebelum atau pada 27/7/2020 sekiranya Pemohon memerlukan lebih masa untuk penyerahan dokumen. Namun Pemohon hanya memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa rayuan pada 8/4/2021 iaitu kelewatan selama 8 bulan 12 hari.
13. Responden berpendapat bahawa Pemohon bukan sahaja lewat menyerahkan Notis Rayuan malah Pemohon telah terlalu lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh menyerahkan Notis Rayuan.

Ulasan Mahkamah

14. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
15. Berdasarkan kepada kehendak subseksyen 139(4) dan 139(8) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, tempoh untuk Pemohon memfail dan menyerahkan Notis Rayuan ialah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penerimaan atau pengetahuan perintah oleh pihak-pihak.

16. Kami meneliti Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan Responden, mendapati bahawa Pemohon telah lewat menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden selama 15 hari yang mana tarikh penyerahan Notis Rayuan selewatnya adalah 26/07/2020. Namun Pemohon hanya menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pada 10/08/2020.
17. Kami juga dalam meneliti afidavit-afidavit tersebut mendapati Pemohon telah lewat memfailkan Notis Lanjut Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan iaitu pada 25/02/2021 yang mana setelah berlalunya tempoh masa selama 7 bulan dari tarikh akhir penyerahan Notis Rayuan iaitu 26/07/2020.
18. Oleh itu, kami dapati Pemohon telah gagal memfailkan permohonan pelanjutan tempoh menyerahkan Notis Rayuan dengan segera kepada Responden.
19. Mahkamah merujuk kepada kes *Aziah Abdul Aziz v Azmi Abdul Aziz [2013] 1 CLJ SYA 384*, Mahkamah memutuskan bahawa tempoh kelewatan yang berlaku daripada tarikh akhir pemfailan alasan rayuan sehingga permohonan lanjutan masa yang dibuat adalah lebih kurang satu bulan sahaja dan ianya tidak terlalu lama dan tempoh panjang atau pendek ini boleh menentukan niat pemohon sama ada sengaja mengabaikan dan melanggar peraturan yang ditetapkan atau tidak.
20. Kami merujuk kepada kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram [1998] 4MLJ 297* bahawa Pemohon tidak mempunyai niat untuk mengabaikan peraturan dan undang-undang berkenaan bahkan ada faktor luaran dari segi teknikal telah berlaku semasa perjalanan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden melibatkan komunikasi antara penghantar dokumen dan Responden.

21. Kami berpendapat kegagalan Pemohon memfailkan permohonan ini dengan segera dan kegagalan Pemohon menyatakan alasan yang wajar dan munasabah dalam kelewatan memfailkan permohonan ini menunjukkan bahawa Pemohon memandang enteng dan remeh peruntukkan undang-undang sedia ada seterusnya bersikap sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh dalam tindakan pemulihan bagi ketidakpatuhan yang berlaku dalam proses pemfailan Notis Rayuan.

Sebab Kelewatan.

22. Di dalam kes ini, isu utama yang patut kami pertimbangkan terlebih dahulu sebelum meneliti isu-isu lain adalah, sama ada wujud atau tidak sebab atau alasan kelewatan yang telah diberikan Pemohon untuk pertimbangan Panel Rayuan dan jika ada, adakah ianya munasabah untuk dipertimbangkan?
23. Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden adalah kerana;
- 21.1. Pemohon adalah orang awam yang tidak mengetahui berkaitan prosedur mahkamah.
- 21.2. Pemohon tidak dimaklumkan berkaitan tempoh penyerahan Notis Rayuan adalah dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan
- 21.3. Pemohon gagal menghubungi dan berjumpa dengan Responden disebabkan Responden mengelak dan enggan bertemu Pemohon.

24. Responden dalam afidavitnya menyatakan bahawa Pemohon mempunyai banyak ruang dan peluang untuk mendapatkan nasihat serta maklumat berkaitan prosedur rayuan dari pegawai mahkamah. Pemohon pada 10/08/2021 telah menyerahkan Notis Rayuan tersebut secara kediri kepada Responden di tempat kerja Responden tanpa menghadapi masalah dan halangan.
25. Responden menghujahkan bahawa Pemohon bersikap culas dan malas serta merendah-rendahkan prosedur perundangan yang ada apabila Pemohon dengan sengaja lewat memfailkan permohonan lanjut tempoh masa penyerahan Notis Rayuan terhadap Responden.
26. Responden turut menyatakan bahawa Pemohon hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keputusan Pemohon yang mahu memfailkan rayuan. Pemohon hendaklah melengkapkan semua dokumen yang diperlukan oleh mahkamah mengikut prosedur dan had masa yang telah ditetapkan.
27. Pemohon tidak boleh meletakkan kesalahan kelewatan yang dilakukan oleh Pemohon ke atas Responden dengan alasan Pemohon sukar bertemu Responden berikutan sikap Responden yang tidak memberikan kerjasama yang baik kepada Pemohon dan Responden enggan bertemu dengan Pemohon. Pemohon seharusnya bertanggungjawab atas permohonan Pemohon dan bukannya menyalahkan orang lain.
28. Responden berhujah bahawa permohonan ini tidak patut dibenarkan kerana kelewatan yang berlaku adalah satu kesilapan yang tidak wajar dilakukan oleh pihak Pemohon. Kelewatan ini menunjukkan sikap culas dan tidak bertanggungjawab Pemohon. Adalah menjadi tidak adil kepada Responden

apabila Pemohon menyalahkan Responden atas kemalasan dan kelalaian Pemohon sendiri.

Ulasan Mahkamah

29. Kami berpandangan Pemohon perlu menunjukkan bahawa ketidakpatuhan dan kegagalan yang berlaku adalah tidak disengajakan serta di luar kawalan dan seterusnya mengambil tindakan segera dan munasabah bagi memperbaiki kegagalan yang berlaku.
30. Berdasarkan dapatan kami tersebut, alasan Pemohon berkenaan sebab kelewatan menyerahkan Notis Rayuan tidak dapat kami terima. Pemohon tidak mempunyai alasan kelewatan yang kukuh yang boleh menyokong permohonan ini. Alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah alasan yang boleh dikawal oleh Pemohon dan bukannya faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh Pemohon.
31. Selain itu, alasan Pemohon adalah orang awam yang tidak mengetahui mengenai perundangan adalah merupakan alasan yang tidak kukuh. Keadaan negara yang diliputi kemudahan internet di mana-mana mahupun talian perhubungan yang mudah yang mana seseorang boleh mendapat info hanya diujung jari. Kenyataan Media oleh Jabatan Perangkaan Malaysia berkaitan Penggunaan dan capaian ict oleh individu dan isi rumah 2020 menunjukkan bahawa peratusan capaian isi rumah kepada internet menunjukkan peningkatan kepada 91.7 peratus pada 2020 berbanding 90.1 peratus pada 2019.

32. Kami turut merujuk kepada maxim undang-undang "*Ignorance of Law is Not An Excuse*" yang bermaksud "*Mengabaikan sesuatu undang-undang bukanlah suatu alasan*" menjelaskan bahawa alasan ketidaktahuan berkaitan perundangan pada masa kini yang diutarakan oleh Pemohon tidak boleh menjadi alasan kukuh dan tidak dapat diterima di dalam permohonan ini.
33. Tambahan lagi, Pemohon telah mengambil masa selama 7 bulan untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh menyerahkan Notis Rayuan. Pemohon di dalam Afidavit dan hujah tidak menyatakan alasan berkait kelewatan memfailkan permohonan ini. Afidavit dan hujah Pemohon hanya bertumpu kepada alasan kelewatan menyerahkan Notis Rayuan sahaja.
34. Kami bersetuju bahawa berdasarkan keadaan yang dinyatakan menunjukkan bahawa Pemohon telah leka dan tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan ini.
35. Dalam Kitab al-Muhazzab, Cetakan Pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، ويترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Bermaksud :

"Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau

bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewatkan penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewatkan penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

36. Berkaitan dengan sebab kelewatan, dalam kes Rabiah binti Samsudin lawan Mohamad Azlan bin Mohamad Ariff (No Kes 10000-077-0142-2019, Mahkamah memutuskan

“[5] Setelah kami meneliti afidavit sokongan yang difailkan oleh pemohon, kami dapati alasan permohonan ini adalah satu sahaja iaitu tidak faham prosedur mahkamah. Sungguhpun terdapat hujahan pemohon yang menyatakan alasan kepada kelewatan selain daripada alasan tersebut, namun ia hanya dinyatakan pada penghujahan yang sepatutnya diasaskan kepada afidavit sokongan yang lengkap. Pada hemat kami, afidavit tersebut tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang relevan dari sudut undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip yang kami nyatakan di atas bagi menyokong permohonan pemohon”

37. Pada hemat kami sekiranya Pemohon berhasrat untuk merayu, maka Pemohon akan melaksanakan prosedur mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon perlu menfailkan permohonan melanjutkan tempoh dengan segera dan bukannya berlengah-lengah sehingga mengambil tempoh masa lebih kurang 7 bulan untuk memfailkan permohonan lanjut tempoh masa ini.

38. Pemohon sepatutnya menunjukkan keseriusan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Pemohon sengaja memilih untuk melambat-lambatkan pemfailan Permohonan Lanjut Tempoh Masa penyerahan Notis Rayuan tanpa alasan atau halangan yang munasabah.
39. Jika kecuaiannya seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuan.

40. Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuannya, kami dapati bahawa Pemohon tidak menyatakan sebarang fakta berkenaan merit kes induk tersebut di dalam affidavit sokongan Pemohon. Walau bagaimanapun, pemohon ada menyatakan sedikit berkaitan merit kes ini di dalam para 1 Notis Rayuan iaitu

“Tunggakan nafkah anak berjumlah keseluruhan RM43,200.00 bermula tahun 2013 sehingga Disember 2017 hakim memerintahkan Defendan membayar tunggakan nafkah anak RM19,000.00 secara ansuran melalui potongan gaji.”

41. Fakta pada Notis Rayuan tersebut menyatakan bahawa tunggakan nafkah anak adalah berjumlah RM43,200.00 namun hakim hanya memerintahkan Defendan membayar tunggakan nafkah anak sebanyak RM19,000.00. Dapat difahami dari fakta yang dideposkan oleh Pemohon bahawa terdapat khilaf oleh Hakim bicara dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang gagal memberikan keadilan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan.

42. Kami merujuk kepada kes Sharifah Badariah binti Mari *lawan* Yasran b. Haji Hussain (supra) dan kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra) yang telah menyenaraikan "*kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuannya*" sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan kuasa budibicara bagi pelanjutan tempoh masa.
43. Oleh itu, kami meneliti perintah mahkamah dalam Kes tunggakan nafkah anak iaitu Kes Saman No: 10400-023-0196-2017 bahawa perintah tersebut adalah berdasarkan penghakiman persetujuan diantara Plaintiff dan Defendan.
44. Merujuk kepada seksyen 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan berkaitan perjanjian penyelesaian boleh dicapai dalam mana-mana peringkat prosiding iaitu

Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh, pada mana-mana peringkat prosiding itu, mengadakan sulh bagi menyelesaikan pertikaian mereka mengikut apa-apa kaedah sebagaimana yang ditetapkan atau, jika tiada kaedah sedemikian, mengikut Hukum Syarak.

45. Selanjutnya merujuk kepada Arahan Amalan No 4 Tahun 2011 menjelaskan berkaitan kes perintah berdasarkan persetujuan pihak-pihak adalah tidak boleh ditarik balik atau dirayu sebagaimana yang berikut:

Kesan perjanjian persetujuan Sulh yang menepati kehendak Hukum Syarak yang telah direkodkan, disahkan dan dijadikan perintah Mahkamah. Perintah persetujuan

tersebut tidak boleh ditarik balik atau dirayu oleh mana-mana pihak.

46. Oleh itu, kami berpuashati bahawa Pemohon tidak berjaya dalam mengemukakan kebarangkalian kejayaan Pemohon di dalam rayuannya kerana Arahan Amalan No 4 Tahun 2011 secara jelasnya menyatakan kesan penghakiman persetujuan yang tidak boleh dirayu yang mana Arahan ini memberi kesan dalam kes rayuan Pemohon.
47. Kami berpendapat bahawa Kes Induk Pemohon adalah tidak bermerit untuk didengar dan menjadikan tidak ada kebarangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuan tersebut.

Tahap prejudis kepada pihak satu lagi

48. Pemohon dalam mana-mana pliding di mana-mana peringkat tidak menyatakan berkaitan tahap prejudis kepada pihak satu lagi dalam permohonan ini.
49. Kami juga bersetuju dan berpendapat bahawa permohonan ini akan mendatangkan prejudis kepada Responden dan membuka ruang kepada penyalahgunaan proses mahkamah dan menjadikan orang awam bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa perlu mematuhi peruntukan perundangan seterusnya menjadikan undang-undang seolah-olah tidak bernilai.
50. Kami merujuk kepada kes Salimah binti Abdullah *lawan* Majlis Agama Islam Selangor (supra) mahkamah memutuskan

"[12] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa sekiranya permohonan ini dibenarkan, peruntukkan undang-undang yang dikanunkan tidak dipatuhi dan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku"

"[13] Tempoh masa yang ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori."

51. Dalam kes Fatimah @ Hasnah binti Daud lawan Wan Hassan bin Wan Daud (supra):

"[34] Jika tiada kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataannya jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden.... serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden."

52. Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan

semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

53. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan alasan yang wajar dan munasabah untuk Kami mempertimbangkan permohonan perlanjutan masa ini. Pengabaian dengan sengaja yang dibuat oleh Pemohon tidak mewajarkan Pemohon untuk diberikan lanjutan masa memfailkan dan menyerahkan Notis Rayuan.
54. Kami juga berpegang kepada Arahan Amalan No 4 Tahun 2011 yang mana sesuatu penghakiman persetujuan mempunyai kesan yang mana keputusan tersebut tidak boleh dirayu. Oleh itu, kes rayuan Pemohon tersebut adalah suatu permohonan yang sia-sia kerana ianya telah ditegah oleh peruntukkan perundangan sedia ada.
55. Kami juga berpendapat, Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini sebagaimana dalam kes Salimah binti Abdullah *lawan* Majlis Agama Islam Selangor (supra):

“[14] Oleh yang demikian, rayuan ini boleh dibatalkan kerana kegagalan Perayu mematuhi subseksyen 142(2) di atas. Kami juga berpendapat pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Perayu dalam kes ini.”

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden, DAN setelah meneliti hujahan bertulis Pemohon dan Responden, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan adalah **DITOLAK**
2. Kes Permohonan No 10000-077-0037-2021 dan Rayuan kes Mal No. 10000-023-0057-2020 adalah **DIBATALKAN**.
- ~~3. Kos prosiding diberikan kepada Responden sebanyak RM.....~~

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.


.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor